



PUTUSAN

Nomor 456 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **DAMURI;**
Tempat Lahir : Tanjung Alam;
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun/19 Januari 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Angsa Putih Nomor 2 (Parit Indah) RT 005/RW 001, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMURI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerja Sama Mendirikan Bangunan Nomor 01, tanggal 03-08-2009 yang diterbitkan oleh Notaris Elfita Achta, S.H;
 - b. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Saksi Alibar Nain;
 - c. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Akta Kuasa Jual Nomor 03, tanggal 01 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Puji Sunanto, S.H;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Saksi Alibar Nain dari Saksi Alibar Nain kepada Terdakwa DAMURI;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima PT Duputirindo Prima Mandiri untuk DP rumah sebesar Rp5.500.000,00 tanggal 02-06-2009;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima Nomor 28/DPM/11/2009, tanggal 9 November 2009 berupa cicilan angsuran rumah type 36/108 m² sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani Terdakwa DAMURI;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Penjualan Rumah RSH type 36/108 m², Blok H.01 Perumahan "Prima Indah" Sistem Pembayaran Cash Bertahap, tanggal 15/3/2010 yang ditandatangani Sdri. Nova Reska;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti tanda terima Nomor 32/DPM/03/2010, tanggal 15 Maret 2010 berupa cicilan angsuran rumah type 36/108 m² sebesar Rp25.000.000,00 yang ditandatangani Terdakwa DAMURI;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti tanda terima Nomor 38/DPM/11/2010, tanggal 10 November 2010 berupa cicilan angsuran

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah type 36/108 M2 sebesar Rp4000.000,00 yang ditandatangani Terdakwa DAMURI;

- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti kuitansi penerimaan tanggal 28-06-2011 berupa pemasangan listrik di Perum Prima Indah Kulim sebesar Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

Dikembalikan kepada saksi korban Alibar Nain;

- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan tanggal 7/6/2012 untuk tambahan DP rumah atas nama Irna Yetti yang terletak Jalan Mekar sebesar Rp8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan tanggal 7/6/2012 untuk material perumahan atas nama Irna Yetti Jalan Mekar sebesar Rp1.600.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

- m. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pelunasan Perumahan PT Deputy Rindo Prima Mandiri Kecamatan Tanayan Raya Kulim Jalan Mekar, tanggal 30 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI, namun ianya tidak membuat namanya;

- n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda bukti pembayaran pembelian rumah, Perum Prima Indah Kulim a.n. Nurjanah;

- o. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 07 tanggal 17 Maret 2014 antara Terdakwa DAMURI dengan Saksi Sukarmi yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Puji Sunanto, S.H;

- p. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 08 tanggal 21 Maret 2014 antara Terdakwa DAMURI dengan Saksi Ratna Dewita yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Puji Sunanto, S.H;

- q. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta pengikatan jual-beli Nomor 24 tanggal 14 April 2014 antara Terdakwa DAMURI dengan Saksi Kasmi yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Puji Sunanto, S.H;

Dikembalikan kepada Saksi Irna Yetti, Saksi Nurjanah, Saksi Sukarmi, Saksi Ratna Dewita dan Saksi Sukasmi;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Sdr Bambang Irawan, tanggal 15-09-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;
- s. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Sdr Riki, tanggal 30-10-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;
- t. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Saksi Wishnaldo, tanggal 15-11-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;
- u. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik asli Nomor 06791, tanggal 11/09/2015 Saksi Alibar Nain yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru;
- v. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik asli Nomor 06794, tanggal 11/09/2015 Saksi Alibar Nain yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru;
- w. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik asli Nomor 06798, tanggal 11/09/2015 Saksi Alibar Nain yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru;
- x. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik asli Nomor 06799, tanggal 11/09/2015 Saksi Alibar Nain yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru;

Dikembalikan kepada saksi korban Alibar Nain;

4. Menetapkan agar Terdakwa DAMURI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1173/Pid.B/2018/PN.Pbr., tanggal 14 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa DAMURI terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa DAMURI dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerja Sama Mendirikan Bangunan Nomor 01, tanggal 03-08-2009 yang diterbitkan oleh Notaris Elfita Achta, S.H;
 - b. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Saksi Alibar Nain;
 - c. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Akta Kuasa Jual Nomor 03, tanggal 01 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Puji Sunanto, S.H;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Saksi Alibar Nain dari Saksi Alibar Nain kepada Terdakwa DAMURI;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima PT Duputirindo Prima Mandiri untuk DP rumah sebesar Rp5.500.000,00 tanggal 02-06-2009;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima Nomor 28/DPM/11/2009, tanggal 9 November 2009 berupa cicilan angsuran rumah type 36/108 m² sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani Terdakwa DAMURI;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Penjualan Rumah RSH type 36/108 m², Blok H.01 Perumahan "Prima Indah" Sistem Pembayaran Cash Bertahap, tanggal 15/3/2010 yang ditandatangani Sdri. Nova Reska;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti tanda terima Nomor 32/DPM/03/2010, tanggal 15 Maret 2010 berupa cicilan angsuran rumah type 36/108 m² sebesar Rp25.000.000,00 yang ditandatangani Terdakwa DAMURI;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti tanda terima Nomor 38/DPM/11/2010, tanggal 10 November 2010 berupa cicilan angsuran rumah type 36/108 M2 sebesar Rp4000.000,00 yang ditandatangani Terdakwa DAMURI;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti kuitansi penerimaan tanggal 28-06-2011 berupa pemasangan listrik di Perum Prima Indah Kulim

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

Dikembalikan kepada saksi korban Alibar Nain;

k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan tanggal 7/6/2012 untuk tambahan DP rumah atas nama Irna Yetti yang terletak Jalan Mekar sebesar Rp8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan tanggal 7/6/2012 untuk material perumahan atas nama Irna Yetti Jalan Mekar sebesar Rp1.600.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

m. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pelunasan Perumahan PT Deputy Rindo Prima Mandiri Kecamatan Tanayan Raya Kulim Jalan Mekar, tanggal 30 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI, namun ianya tidak membuat namanya;

n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda bukti pembayaran pembelian rumah, Perum Prima Indah Kulim a.n. Nurjanah;

o. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 07 tanggal 17 Maret 2014 antara Terdakwa DAMURI dengan Saksi Sukarmi yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Puji Sunanto, S.H;

p. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 08 tanggal 21 Maret 2014 antara Terdakwa DAMURI dengan Saksi Ratna Dewita yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Puji Sunanto, S.H;

q. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta pengikatan jual-beli Nomor 24 tanggal 14 April 2014 antara Terdakwa DAMURI dengan Saksi Kasmi yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Puji Sunanto, S.H;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Irna Yetti, Saksi Nurjanah, Saksi Sukarmi, Saksi Ratna Dewita dan Saksi Sukasmi;

r. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Sdr Bambang Irawan, tanggal 15-09-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Sdr Riki, tanggal 30-10-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

t. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi penerimaan uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Saksi Wishnaldo, tanggal 15-11-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAMURI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wishnaldo dan Saksi Alam Sari;

u. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik asli Nomor 06791, tanggal 11/09/2015 Saksi Alibar Nain yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru;

v. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik asli Nomor 06794, tanggal 11/09/2015 Saksi Alibar Nain yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru;

w. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik asli Nomor 06798, tanggal 11/09/2015 Saksi Alibar Nain yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru;

x. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik asli Nomor 06799, tanggal 11/09/2015 Saksi Alibar Nain yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Alibar Nain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2019/PN. Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1173/Pid.B/ 2018/PN.Pbr., tanggal 14 Februari 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 19 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum ataupun tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa dengan saksi korban secara sadar membuat Akta Perjanjian Kerjasama. Jadi akta perjanjianlah yang menjadi

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar berpijak dan hukum yang mengikat bagi Terdakwa dan saksi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

- Bahwa dengan adanya fakta bahwa untuk kekurangan pembayaran hak yang seharusnya saksi Alibar terima berkaitan dengan kapling perumahan yang telah terjual dan tanah dengan 4 (empat) sertifikat yang dijual oleh Terdakwa, maka tidak ada ditemukan unsur “melawan hak/melawan hukum” yang dimaksud dalam hukum pidana baik itu dalam delik penipuan (yang ditandai dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong, atau membujuk orang) ataupun dalam delik penggelapan. Unsur “melawan hukum” dalam perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan korban yang didasari oleh suatu iktikad yang baik. Tentunya, sifat melawan hukum dalam perkara pidana adalah berbeda dengan sifat melawan hukum dalam perkara perdata yang sifatnya privat. Lagi pula, dalam pelaksanaannya saksi korban telah menerima uang dari hasil kerjasama tersebut. Ini berarti dari awal sampai saksi korban menerima uang hasil kerjasama saksi korban merasakan tidak ada masalah hukum antara dirinya dengan Terdakwa. Namun kemudian dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan perjanjian maka saksi korban yang merasa dirugikan haruslah menempuh langkah-langkah hukum secara keperdataan berdasarkan kesepakatan awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukan dengan cara pintas menyelesaikan masalah melalui jalur hukum pidana. Sebab kalau semua masalah harus melalui jalur hukum pidana maka disamping dapat meruntuhkan sendi-sendi hukum keperdataan juga membuat orang enggan untuk mengadakan perjanjian dikarenakan sedikit saja terjadi pelanggaran perjanjian maka orang dapat dipidana. Kalau ini terjadi maka hubungan antar orang perorangan dalam kerangka bisnis tidak akan berkembang dan penuh dengan sah wasangka. Lagi pula penyelesaian masalah hukum dalam kerangka hukum pidana merupakan penyelesaian

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir (*ultimum remedium*). Itupun kalau kerangka awalnya dibangun berdasarkan perbuatan pidana;

- Bahwa dalam menelaah suatu kasus, tentu harus dilihat secara cermat, sehingga bisa menyimpulkan secara tepat seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum (dalam ranah pidana), atau seseorang telah melakukan perbuatan melawan perikatan/wanprestasi (dalam ranah perdata). Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya. Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga melalui prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan. Sehingga apabila suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan dilarikan ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan atau delik penggelapan) adalah merupakan suatu pelanggaran prosedur (*undue process*) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti namun

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019



perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka persidangan, meskipun permasalahan antara saksi pelapor Alibar Nain dengan Terdakwa berawal dari pelaksanaan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Pembangunan Perumahan Type 38/108 sebanyak 74 unit selama 2 (dua) tahun di atas tanah milik saksi pelapor seluas 14.200 m² yang dikerjakan oleh Terdakwa, dan saksi pelapor diperjanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dalam setiap unit rumah yang terjual;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan unit rumah tersebut di kemudian hari ternyata yang terealisasi hanya 16 (enam belas) unit saja, dari 16 (enam belas) unit tersebut Terdakwa baru menyerahkan keuntungan kepada saksi korban hanya sebanyak 5 (lima) unit saja yaitu senilai $5 \times \text{Rp}14.400.000,00 = \text{Rp}74.400.000,00$ (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya belum diserahkan keuntungannya kepada Terdakwa kepada saksi pelapor dengan berbagai alasan seperti karena SHM induk belum dipecah, sisa unit rumah lainnya belum terjual;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya ternyata Terdakwa juga telah berhasil menjual 4 (empat) kapling tanah kosong milik saksi pelapor kepada Bambang Irawan dan Riki masing-masing 1 (satu) kapling seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per kapling, dan kepada Wishnaldo sebanyak 2 (dua) kapling seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun Terdakwa juga tidak menyerahkan uang penjualan kapling tanah kosong tersebut kepada saksi korban dengan berbagai alasan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019



- Bahwa demikian juga pada kesempatan berikutnya Terdakwa juga telah menjual lagi kapling tanah kosong milik saksi pelapor masing-masing seluas 108 m² kepada saksi Sukarmi, saksi Ratna Dewita dan kepada 2 orang lainnya, serta menjual 2 (dua) unit bangunan rumah kepada orang lain, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Terdakwa atau setidaknya Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang yang sebenarnya merupakan hak saksi pelapor. Sehingga akibat perbuatan saksi pelapor dimaksud Terdakwa mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa yang dilakukannya secara berulang-ulang sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada Dakwaan Alternatif Pertama. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 456 K/Pid/2019